

C100 - Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, 1951 (n.º 100)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su trigésimo cuarto período de sesiones el 6 de junio de 1951, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas con respecto al principio de igual remuneración para hombres y mujeres trabajadores por trabajo de igual valor, que es el séptimo punto del orden del día de la sesión, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional,

Adopta el veintinueve de junio del año mil novecientos cincuenta y uno el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración de 1951:

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

- (a) el término **remuneración** incluye el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo y cualquier emolumento adicional de cualquier tipo que el empleador pague directa o indirectamente, ya sea en efectivo o en especie, al trabajador y que surja del empleo del trabajador;
- b) El término **remuneración igualitaria para hombres y mujeres trabajadores por un trabajo de igual valor** se refiere a tasas de remuneración establecidas sin discriminación basada en el sexo.

Artículo 2

1. Cada Miembro, mediante los medios apropiados a los métodos en funcionamiento para determinar las tasas de remuneración, promoverá y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizará la aplicación a todos los trabajadores del principio de igual remuneración para hombres y mujeres trabajadores por trabajo de igual valor.

2. Este principio puede aplicarse mediante:

- (a) leyes o reglamentos nacionales;
- b) mecanismos legalmente establecidos o reconocidos para la determinación de salarios;
- c) convenios colectivos entre empleadores y trabajadores; o
- d) una combinación de estos diversos medios.

Artículo 3

1. Cuando dicha acción contribuya a dar efecto a las disposiciones del presente Convenio, se adoptarán medidas para promover una evaluación objetiva de los puestos de trabajo sobre la base del trabajo que se va a realizar.

2. Los métodos que se seguirán en esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades responsables de la determinación de las tasas de remuneración o, cuando dichas tasas estén determinadas por convenios colectivos, por las partes firmantes de los mismos.
3. Las tarifas diferenciales entre trabajadores que correspondan, sin distinción de sexo, a diferencias, determinadas mediante dicha evaluación objetiva, en el trabajo a realizar no se considerarán contrarias al principio de igual remuneración para hombres y mujeres trabajadores por trabajo de igual valor.

Artículo 4

Cada Miembro cooperará, según proceda, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas a efectos de dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 5

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro.

Artículo 6

1. El presente Convenio será vinculante únicamente para aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan sido registradas ante el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas ante el Director General.
3. Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

Artículo 7

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo deberán indicar:
 - a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se compromete a que las disposiciones del Convenio se apliquen sin modificación alguna;
 - b) los territorios respecto de los cuales se compromete a que las disposiciones del Convenio se apliquen con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
 - c) los territorios respecto de los cuales el Convenio es inaplicable y, en tales casos, los motivos por los cuales es inaplicable;
 - d) los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión en espera de una mayor consideración de la situación.
2. Los compromisos a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 del presente artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y tendrán fuerza de ratificación.
3. Cualquier Miembro podrá en cualquier momento, mediante una declaración posterior, cancelar total o parcialmente cualquier reserva formulada en su declaración original en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 del presente Artículo.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 8

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 9

- 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
- 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10

- 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
- 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los detalles de las ratificaciones, declaraciones y actos de denuncia registrados por él de conformidad con las disposiciones de los artículos precedentes.

Artículo 12

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13

- 1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario...
 - (a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 9 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;
 - b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
- 2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

Artículo 14

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

Ver relacionado
Constitución
Artículo 35 de la Constitución

Información clave
(Entrada en vigor: 23 de mayo de 1953)

Adopción: Ginebra, 34.ª sesión de la CDI (29 de junio de 1951).
Estado: Instrumento vigente (Convenio Fundamental).
El Convenio puede ser denunciado: del 23 de mayo de 2033 al 23 de mayo de 2034.

Véase también

- Ratificaciones por país
- Presentaciones a las autoridades competentes por país